

PRENSA · 14/03/2000

L'Officiel de la Franchise n.º 6

TIPO

Artículo de prensa

FECHA

14/03/2000

FICHA DE SÍNTESIS

L'Officiel de la Franchise n.º 6 — artículo de prensa · 14 de marzo de 2000

Resumen: extractos de un glosario de la franquicia publicado por la revista L'Officiel de la Franchise, que recoge definiciones extraídas de la obra de Yves Marot «Le Langage de la Franchise». Documento de carácter doctrinal, no propio del expediente Collorafi.

Lo esencial

El artículo trata varias nociones de derecho y de economía de la franquicia: la captación de franquiciados y la definición del perfil del candidato ideal; la negativa de venta, con la regla según la cual el franquiciador tiene derecho a rechazar a un candidato, salvo si lo hace con el único fin de perjudicarlo, y la distinción entre competencia pasiva y competencia activa entre franquiciados; el reglamento europeo de exención n.º 4087/88 de 30 de noviembre de 1988, basado en el artículo 85 del Tratado de Roma y aplicable hasta el 31 de diciembre de 1999; el retorno de la inversión (ROI); y la loi Doubin sobre la información precontractual, cuyo incumplimiento no conlleva una nulidad automática del contrato, ya que la jurisprudencia exige demostrar un consentimiento viciado.

Alcance

Documento de contexto que aclara el marco jurídico de la franquicia invocado en el litigio, en particular la negativa a adjudicar nuevos emplazamientos y la obligación de información precontractual.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/officiel-franquicia-glosario-negativa-venta-ley-doubin-2000/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.